

1500108-27.2019.8.26.0280

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... sua vez, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa do delito relacionado ao tráfico de entorpecentes está estampada no boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de prisão em flagrante de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri-SP - cep 11760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500108-27.2019.8.26.0280 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500108-27.2019.8.26.0280

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2083636/2019 - DEL.POL.ITARIRI, 4281397 - DEL.POL.ITARIRI, 236/19/112 -

DEL.POL.ITARIRI, 2083636 - DEL.POL.PEDRO DE TOLEDO, 236/19/112 - DEL.POL.PEDRO DE TOLEDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONI PEREIRA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Vistos.

ANTONI PEREIRA ALVES foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput" c.C art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, porquanto, no no dia 21 de março de 2019, por volta das 16:00 horas, na Rodovia SP 055, km 371, na cidade de Pedro de Toledo, o réu transportava, para o fornecimento e consumo de terceiros, 152 (cento e cinquenta e dois) pedras de crack, com peso de 27,31g (vinte e sete gramas

e trinta e um decigramas) e 150 (cento e cinquenta) cápsulas de cocaína, com peso de 87,40 (oitenta e sete gramas e quarenta decigramas), drogas que determinam dependência física ou psíquica, como faz certo o auto de constatação preliminar de fls.10, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Autuado e preso em flagrante, em audiência de custódia o flagrante foi homologado e determinada a soltura do réu, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O réu foi citado, apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida..

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, interrogado o acusado, mediante sistema de filmagem e gravação de áudio.

Em alegações finais, após análise da prova produzida nos autos, o Ministério Público requereu a procedência da ação e a condenação do réu, com o afastamento da qualificadora descrita na denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva do delito relacionado ao tráfico de entorpecentes está estampada no boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de prisão em flagrante de fls. 01, auto de exibição e apreensão de fls. 09, no laudo pericial químico toxicológico de fls. 68/70, a atestar que a substância apreendida se enquadra nos termos da Lei de Drogas, e na prova oral produzida em Juízo. Por seu turno, a autoria delitiva do réu é igualmente comprovada.

A testemunha Eliano Monteiro da Silva disse que nessa empresa de ônibus fazem normalmente operações e é frequente esse tipo de ocorrência, mas não se lembra em detalhes da ocorrência deste processo. Indagado se se lembra que o réu teria afirmado que teria adquirido em Peruíbe e entregaria em Registro disse que sim e que normalmente acontece esse tipo de situação. Não se recorda a quantidade de drogas com precisão. Normalmente eles recebem quantia para fazer esse transporte, por meio dessa empresa de ônibus. Lido o depoimento que prestou em delegacia, a testemunha confirmou o depoimento.

A testemunha Luiz Henrique Welter Ferrero disse que foi efetuada fiscalização de rotina no interior de ônibus da Vale Sul. Durante a abordagem, o depoente localizou, em local e circunstâncias que não se recorda, as drogas mencionadas na denúncia em posse do acusado.

Interrogado, o réu disse que os fatos da denúncia são verdadeiros. Mas na verdade não levaria as drogas para Registro mas para Miracatu. Receberia R\$ 300,00 pelo transporte. Na época o réu usava muita droga e devia para um rapaz, que pediu para o réu fazer esse transportes em troca de R\$ 300,00. Faria a entrega em Miracatu. Até o momento da abordagem não sabia o que tinha dentro da bolsa. O réu estava desempregado. O réu hoje em dia não faz uso de entorpecentes. Hoje está trabalhando em uma construtora em Registro. Está arrependido. A vida melhorou e tem um salário bom.

A quantidade do entorpecente, além da forma de acondicionamento, evidenciam a situação de traficância descrita no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessário que a testemunha tenham, no caso, presenciado atos de mercancia, diante dos núcleos do artigo 33, caput, do diploma legal.

Os testemunho dos policiais são seguros e harmônicos entre si. As versões apresentadas na fase de inquérito policial e confirmadas em Juízo demonstram as circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, a evidenciar que, no momento, realizava atos descritos no artigo 33 da Lei de Drogas.

Ressalto, neste ponto, que a circunstância de ser a testemunha policial não interfere, negativa ou positivamente, no valor probante de seu relato.

Nesse sentido, julgado desta C. Corte:

"O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais

incumbidos da repressão penal." (TJSP, Des. Walter de Almeida Guilherme, RT 816:548)

Outro não é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello)

Não bastasse isso, o próprio réu disse que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia.

Assim, de se concluir que o réu estava com as drogas para o fim de traficância e exerceu ao menos o núcleo "trazer consigo" descrito no artigo 33 da Lei de Drogas.

O entanto, como também afirmado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, não deve incidir no caso a causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei de Drogas, já que o réu não se utilizou do transporte público para divulgar, distribuir ou realizar a mercancia de drogas.

Passo, pois, à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, nos termos dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que a natureza e a quantidade da droga não extrapolam o normal do tipo, assim como não há provas negativas acerca da personalidade e a conduta social do agente. Os demais elementos do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime) também são os normais ao tipo. Desse modo, não havendo circunstância desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, apesar da confissão espontânea, deixo de valorá-la, uma vez que a pena já encontra-se no mínimo legal.

Na terceira fase, impende observar que o réu é primário, não pesando contra ele antecedentes criminais. Apesar dos elementos existentes nos autos, suficientes à condenação pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não há prova de que se dedique a atividades ilícitas habituais ou que integre organização criminosa, o que é sempre ônus da acusação.

Note-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida. Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecente. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Diminuição da pena. Benefício negado. Indicação de atividade criminosa. Situação não demonstrada por dados concretos. Valoração em torno da própria conduta pela qual foi apenado. Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Reprimenda base fixada no mínimo legal. 1 A exclusão da causa minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve basear-se em dados concretos, não podendo o juiz se valer, para tanto, da própria conduta na qual o réu foi apenado para afirmar a existência de 'atividade criminosa'. 2 Na espécie, as circunstâncias judiciais, valoradas em favor do réu, permitiram a fixação de pena no mínimo legal, razão por que se afigura incoerente impedir a diminuição sem elementos outros que realmente comprove ser o caso desmerecedor da benesse legal. 3 Recurso provido, para reduzir a pena em 2/3 (dois terços)." (STJ, 6ª Turma, REsp n. 1.085.039/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 08/09/009) (em TJSP, Apelação n. 0023252-62.2013.8.26.0071).

De rigor, pois, a redução da pena em seu patamar máximo, de 2/3, conforme previsão do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo, pois não demonstrada situação financeira favorável ao réu.

Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não ser o crime de tráfico privilegiado equiparado a hediondo (HC 118533), nos termos do artigo 33 do Código Penal, o

regime inicial de cumprimento da pena corporal deve ser o aberto, devido à primariedade do agente, à quantidade de pena e à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu ANTONI PEREIRA ALVES, como incurso no delito do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo.

Em se tratando de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com aplicação de reprimenda inferior a quatro anos em desfavor de quem é primário e não ostenta antecedentes criminais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Cumpra assinalar que o Senado Federal, por meio da Resolução nº 5, de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu a expressão "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos" do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, haja vista a declaração incidental de inconstitucionalidade proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no HC 97.256/RS no que diz respeito a tal restrição.

Possível, portanto, a substituição da pena corporal pelas penas alternativas. Nesse sentido:

"Agravos em Execução Nulidade da sentença por violação a coisa julgada - Afastamento - Substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos Tráfico de entorpecentes Possibilidade Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal Aplicação da Resolução nº 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal Admissibilidade Agravo improvido" (TJ-SP - EP: 02103444220128260000 SP 0210344-42.2012.8.26.0000, Relator: Pedro Menin, Data de Julgamento: 22/01/2013, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/01/2013).

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, opera-se a substituição por duas restritivas de direitos, porquanto a pena privativa aplicada foi superior a um ano. Dentre as penas alternativas previstas no artigo 44 do Código Penal, entendo mais adequada ao caso em espécie - considerando que a finalidade da pena é a reprovação e a prevenção do crime - a prestação de serviços à comunidade, cuja eficiência vem sendo enaltecida por estimular reflexão ao condenado relativamente à conduta delituosa e suas consequências, bem como por propiciar benefício direto à comunidade em que vive. A pena alternativa ora aplicada em caráter substitutivo deverá ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação. É facultada a redução do tempo de cumprimento da reprimenda mediante o aumento da carga horária semanal, observada a regra do artigo 46, parágrafo quarto, do Código Penal. A segunda pena alternativa é a proibição de frequentar bares e casas noturnas durante o período da condenação, o que guarda proporcionalidade com o crime praticado, de tráfico de entorpecentes.

Eventuais adequações serão realizadas pelo Juízo das Execuções.

Poderá o réu recorrer em liberdade.

Oficie-se à Delegacia de Polícia para incineração dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100(cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária já concedida.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil;
2. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da Lei nº 7.210/84.

Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

P.I.C.

*

Itariri, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA